

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 800/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
แม่สอด

โจทก์

นางเกษร กาคำ

จำเลย

นางเกษร กาคำ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 115

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 69 วรรคสาม ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91
ฯลฯ ฐานมีฝิ่นไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 3 ปีฐานจำหน่ายฝิ่น จำคุก 3 ปี
รวมจำคุก 6 ปี ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 74 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาตีราคาประกัน
100,000 บาท (อันดับ 19)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันสองแสนบาทให้ศาลชั้น
ต้นพิจารณาหลักประกัน และหลักประกันเพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันสองแสนบาทให้ศาลชั้น
ต้นพิจารณาหลักประกัน และหลักประกันเพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

(เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>